

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071285-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: MARIANE SILVEIRA D URCE

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

MEDIDA CAUTELAR. TUTELA PARA IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PEDIDO NEGADO PELO JUÍZO E MANTIDO EM SEDE LIMINAR, POR ENTENDER QUE A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DEPENDIA DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. A PERÍCIA JUDICIAL FOI REALIZADA E A RECORRENTE EFETUOU NOVO PEDIDO AO JUÍZO DE ORIGEM, QUE ESTÁ CONCLUSO PARA. ESTA TURMA NÃO PODE ANALISAR QUESTÃO AINDA PENDENTE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5071285-56.2024.4.02.5101

510015080429 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5071285-56.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: MARIANE SILVEIRA D URCE

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face de decisão interlocutória de indeferimento do pedido de antecipação de tutela pelo Juízo do 4ª Vara Federal de Campos, em ação na qual se pleiteia a concessão de benefício por incapacidade temporária.

Sustenta a recorrente que é portadora de Tendinite do 3º Túnel e Síndrome do Túnel do Carpo Sensitivo (CID 10: G56/S62.3/M70.0) e se encontra incapacitada para exercer atividades laborais; que realizou o pedido administrativo do benefício em 06/03/2024, indeferido ao argumento de que não foi constatada incapacidade em exame realizado pela perícia médica do INSS; que recebeu benefício por incapacidade temporária pelo período de 28/09/2023 e 30/01/2024 e, ao solicitar a renovação do benefício em 06/03/2024, este lhe foi negado; que apresentou provas de sua incapacidade e faz jus ao benefício; que tem 47 anos de idade, possui apenas o ensino médio completo e sempre trabalhou fazendo faxinas de forma eventual. Requer o provimento de seu recurso para que lhe seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, de modo que seja deferida a concessão imediata do benefício por incapacidade temporária.

Em sede liminar, manteve a decisão recorrida (evento 3).

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

O juízo indeferiu o pedido de antecipação da tutela, assim fundamentado:

A parte autora requereu a concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade.

Defiro a gratuidade de justiça requerida.

Tratando-se da concessão de benefício por incapacidade, é crucial a realização da perícia médico-judicial para o afastamento da presunção de veracidade/legalidade que milita em favor do ato administrativo praticado pelo INSS. Em razão de ainda não ter

sido produzida tal prova, não se cogita da probabilidade do direito alegado (art. 300 do CPC/15), pelo que, **indefiro o pedido de tutela provisória de urgência**.

Determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o interesse na adoção do Juízo 100% Digital. Eventualmente decorrido o prazo sem manifestação, autorizo a secretaria do Juízo a renovar a intimação pelo mesmo prazo, ficando a parte desde já advertida que o silêncio importará em aceitação tácita, como estabelecido pelo art. 3º, § 4º, da Resolução n. 345/2020 do CNJ.

Da designação da perícia

A formação do convencimento do juízo depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino a realização de perícia médica, nomeando perito(a) do Juízo o(a) Dr(a). **MARIANA FANTINATTI DOS GUARANYS COSTA VASCONCELOS** (Medicina do trabalho).

Designo o dia **02/10/2024**, às **09:00** horas, para realização do exame, na **Praça São Salvador, nº 62, 8º andar, Prédio da Justiça Federal (ao lado da Catedral) - Campos dos Goytacazes/RJ**.

Fica a secretaria do Juízo autorizada a redesignar a data da perícia, caso isto seja solicitado pelo médico, em razão da sua agenda.

Já foi realizada perícia judicial em 30/09/2024 (evento 46). Em seguida, a autora efetuou novo pedido para reapreciação e o deferimento da tutela de urgência para restabelecimento imediato do benefício previdenciário (evento 50).

Nestes termos, o pedido nestes autos formulado no tocante ao indeferimento do evento (evento 13) foi superado pelo novo pedido ainda não apreciado, não podendo esse juízo analisar questão ainda pendente no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO DA AUTORA E NEGAR-LHE PROVIMENTO**. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.